

1501349-71.2022.8.26.0396

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RAPHAEL FARACO NETO

Comarca: Novo Horizonte

Foro: Foro de Novo Horizonte

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2276457/2022 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE, 27956609 -

DEL.POL.NOVO HORIZONTE, 2276457 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO APARECIDO CUNHA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Novo Horizonte

Foro de Novo Horizonte

1ª Vara

Rua São Sebastião , 779, Novo Horizonte-SP - cep 14960-040

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501349-71.2022.8.26.0396 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501349-71.2022.8.26.0396

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2276457/2022 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE, 27956609 -

DEL.POL.NOVO HORIZONTE, 2276457 - DEL.POL.NOVO HORIZONTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO APARECIDO CUNHA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. RAPHAEL FARACO NETO

Vistos.

LEANDRO APARECIDO CUNHA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 10 de outubro de 2022, por volta das 10 horas e 05 minutos, na Rua Paulo Kojoroski, nº 353, Jardim São José, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte, o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) botijão de gás de cozinha, com meia carga, sendo avaliado o "casco" e gás, em

aproximadamente R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencente ao à vítima Carlos Alberto César.

A denúncia foi recebida (fl. 87/88), o acusado foi citado (fl. 107) e apresentou resposta à acusação (fls. 96/104). Durante a instrução, colheu-se a oitiva de duas testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em suas alegações finais a Promotora de Justiça pleiteou a condenação do réu, nos termos da denúncia. Por outro lado, a defesa pleiteou pela absolvição do acusado, baseando-se no princípio da insignificância. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea e a fixação do regime inicial aberto.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal merece prosperar visto que a materialidade e a autoria do delito foram devidamente comprovadas, inexistindo quaisquer causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

A materialidade da infração penal foi constatada por meio de investigações policiais que resultaram nos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (fls. 09/11); Termo de Declarações (fl. 07); Termo de Depoimento (fls. 05/06); Termo de Interrogatório (fls. 08); Auto de Exibição e Apreensão (fl. 12); Auto de Avaliação (fl. 13) e Relatório Final (fls. 75/76)

A autoria também é inconteste.

A vítima Carlos Alberto César, em solo policial, declarou que, na data dos fatos, por volta das 04h, foi surpreendido com a presença de Leandro, vulgo Gordo, defronte ao seu local de domicílio. Na oportunidade, estava acompanhado por terceiro, morador do bairro, e – aparentemente – sob o efeito de substâncias entorpecentes. Sendo assim, solicitou que deixassem o ambiente pois desejava descansar, mas não o fizeram. Pela manhã, necessitava ir ao posto de saúde. No ensejo, apenas Leandro ainda se encontrava nas cercanias do imóvel. Assim, anunciou que iria ao posto de saúde, mas não encontrou as chaves do imóvel para fechá-lo, razão pela qual encostou a porta e deixou o ambiente, sendo que Leandro permanecia na calçada, deitado. Quando retornou, observou as chaves em cima da mesa e o cadeado do portão em posição diferente daquela a qual deixara. Leandro, por sua vez, já não se encontrava naquele espaço. Logo depois, foi indagado por Policiais Militares se havia dado falta de algum objeto, notadamente um botijão de gás, no que constatou a subtração, sendo informado que Leandro havia sido surpreendido em via pública de posse do referido objeto. Esclareceu que não tem vínculo de amizade com Leandro, mas apenas o conhece de vista do bairro. Acrescentou que não tem qualquer relação de confiança com Leandro e não o autorizou a entrar em sua casa, muito menos a retirar qualquer pertence do imóvel. Aduziu que não deixou as chaves com Leandro e nem lhe franqueou o acesso à edificação. Por último, reconheceu o botijão encontrado na posse de Leandro como sendo de sua propriedade, sendo que se encontra parcialmente vazio, possuindo valor de mercado aproximado de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

A testemunha Edval Bezerra de Farias Junior, em solo policial, declarou que em patrulhamento pelo município na companhia da testemunha, avistaram Leandro, vulgo Gordo, transitando a pé pela via, de posse de um botijão de gás. Destarte, considerando que ele reúne diversas passagens por prática de furtos, dada suspeição do comportamento, decidiram pela abordagem. Interpelado, Leandro disse que o botijão seria de propriedade da sua mãe e que caminhava ao comércio para fins de aquisição de outro, já que aquele estaria vazio. Em revista pessoal, constataram que não trazia dinheiro consigo. Perguntado, respondeu que a aquisição seria realizada por meio de promessa de pagamento futuro. Neste contexto, pugnaram que o levassem até sua mãe, a fim de confirmar a versão, no que indicou a edificação sita no local dos fatos. Sendo assim, clamaram pela presença de “Ana”, a genitora de Leandro, no que se apresentou Carlos Alberto César, anunciando a propriedade do imóvel e a inexistência de pessoas com referido nome na edificação. Questionado, Carlos disse que não conhecia Leandro, mas que o avistou dormindo na sua calçada pela manhã. Interpelado, Carlos checkou e constatou a subtração de botijão de gás do imóvel. Neste contexto, confirmada suspeita de furto, conduziram suspeito e vítima à presença do Delegado de Polícia para ciência e providências pertinentes. Em

juízo, manteve a mesma versão, afirmando que a res furtiva foi encontrada na posse do acusado. Por fim, esclareceu que a vítima reconheceu o botijão como sendo seu devido a quantidade de gás que ainda havia no recipiente e pelo fato de ter visto o acusado dormindo na data dos fatos em frente a sua residência.

Com efeito, a testemunha e policial militar Weslen Fernando da Silva, em solo policial, apresentou versão semelhante à do seu colega de farda. Em juízo, manteve a mesma versão, afirmando que o acusado é conhecido nos meios policiais pela prática de furtos e relatou que a res furtiva foi encontrada na posse do mesmo. O acusado, em solo policial, negou a subtração do botijão de gás, sob o argumento de que mora na edificação sita no logradouro em companhia de Carlos Alberto César. Disse que o botijão também lhe pertence. Em juízo, a despeito de não se recordar os detalhes do fato, confessou o delito. Relatou que conhece a vítima, que havia ingerido bebida alcoólica e misturado com remédios.

Pois bem. Em análise aos elementos probatórios produzidos tanto em sede policial, quanto em juízo, constata-se que o depoimento da vítima (em solo policial e judicial) e das testemunhas estão coerentes e harmônicos entre si.

Imperioso ressaltar, assim, que a res furtiva foi encontrada na posse do acusado, conforme Auto de Exibição e Apreensão (fl. 12), e a vítima confirmou que o botijão de gás era de sua propriedade.

Ademais, os policiais militares foram categóricos ao afirmarem que o acusado é conhecido nos meios policiais por crime contra o patrimônio, sendo assim, ao visualizarem ele carregando o botijão de gás, logo desconfiaram e realizaram a abordagem. Ao chegarem na suposta residência da genitora do réu, perceberam que lá morava a vítima, que afirmou que o botijão de gás lhe pertencia e que, de fato, havia sido subtraído.

Se não bastasse, o acusado, a despeito de não se recordar, confessou os fatos confirmando ter praticado o furto. Tal confissão encontra-se em harmonia com o conjunto probatório, tendo sido colhida com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual deve ser inteiramente considerada. Nesses casos, a jurisprudência pacificou-se em acolher a confissão judicialmente realizada, considerando-a suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Assim, as provas nos autos são contundentes e indicam com precisão a autoria e materialidade do delito.

Em que pese as robustas e bem fundamentadas alegações da Il. Advogada do acusado, não é o caso de acolher a tese concernente ao princípio da insignificância.

O Supremo Tribunal Federal admite a aplicação do aludido princípio, delineando 04 (quatro) requisitos para a sua constatação: (i) conduta minimamente ofensiva; (ii) ausência de periculosidade do agente; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) lesão jurídica inexpressiva.

O instituto, contudo, não tem amparo no caso em tela, uma vez que o valor subtraído, nos termos do auto de avaliação, perfaz a quantia de aproximadamente duzentos e cinquenta reais, o que corresponde a um quantum superior a 20% do salário mínimo (valor esse fixado, não raro, a título de alimentos em alguns processos). Em que pese o baixo valor, não se pode olvidar que longe está de ser ínfimo, motivo pelo qual a lesão jurídica é expressiva a ponto de justificar a necessidade de aplicação da lei penal.

Ademais, pela reincidência em crimes da mesma natureza (furto e roubo), a conduta do acusado considera-se ofensiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal, sendo reprovável o seu comportamento.

APLICAÇÃO DA PENA.

1. Tendo em vista as circunstâncias judiciais do delito (art. 59, CP), considerando os maus antecedentes (fls. 22/23) e a personalidade voltada para a prática delitiva (fls. 29/56), a pena base deve ser fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

2. Na segunda fase da dosimetria, há a circunstância legal atenuante da confissão espontânea. Lado outro, há uma circunstância legal agravante da reincidência (fl. 21). Logo, havendo uma circunstância atenuante e uma agravante, ambas se compensam.

3. Por fim, na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Incabível, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, haja vista que o réu é reincidente. Pelo mesmo motivo, incabível a suspensão condicional da pena.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público, e o faço para CONDENAR o réu LEANDRO APARECIDO CUNHA DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado (reincidente e portador de maus antecedentes).

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo acusado à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, vez que os objetos foram restituídos à vítima.

O acusado esteve preso durante todo o transcorrer da instrução criminal e assim deve permanecer, pois, solto, a ordem pública estará vulnerada.

Cumprе ressaltar que o acusado possui uma extensa ficha criminal, sendo condenado pelos mais variados crimes contra o patrimônio (furto e roubo). Note-se que o réu cumpriu um total de 06 execuções criminais e uma pena de aproximadamente 15 (quinze) anos, cuja extinção se deu no dia 01/10/2022.

Curiosamente, poucos dias depois da extinção da punibilidade, o réu se envolveu em mais uma infração criminal, demonstrando que as penas anteriores, em princípio, não foram suficientes para alcançar uma de suas finalidades (prevenção).

Aliado a isso, percebe-se que o acusado não demonstrou ocupação lícita, sendo assim, há fortes indícios de que o acusado faz da criminalidade o seu meio de vida, de modo que a ordem pública estará em perigo com a sua liberdade, ao menos por ora, recomendando-se, assim, a manutenção da segregação cautelar, afinal, por todo o exposto, fica claro que as medidas cautelares serão inócuas para salvaguardar a paz social.

Nessa senda, mantem-se incólumes os requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar. Recomende-se.

Por fim, condeno o acusado ao pagamento das custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003).

Contudo, suspensa a exigibilidade vez que foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência.

Novo Horizonte, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA